FLM | A business associate of Crowe Global

ATS 7675/2026, de 15 de Julio

Dear customers,

On July 15th of 2026, the Spanish Supreme Court admitted the case for cassation review regarding the deduction of rental expenses by non-residents from third countries.

It is about the last important event in the judicial fight against the discrimination, contrary to the European Union law, that third countries residents with rented properties in Spain suffer, regarding residents from countries of the European Union or from European Economic Area.

Such discrimination encompasses not only the deduction of the expenses but also entails the application of a higher tax rate (24% instead of 19%).

Besides, all non-residents in Spain cannot apply the reduction for the rental of a primary residence, unlike the Spanish residents who can apply it in the IRPF.

From FLM we want to invite non-residents from third countries to defend their rights in front of a possible positive resolution from the Higher Court, which we believe it will be issued from late 2026 onwards.

It is about to challenge the 210 models of 2022 to avoid them from being time-barred.

In FLM we are at your disposal to solve any doubt that you can have about this issue.

Yours sincerely,

FLM | A business associate of Crowe Global

ATS 7675/2026, de 15 de Julio

Apreciado cliente,

El pasado 15 de julio del 2026, el Tribunal Supremo admitió a casación el debate sobre la deducción de gastos por alquiler por no residentes de terceros países.

Se trata del último hecho relevante en la lucha judicial contra la discriminación, contraria al derecho de la Unión Europea, que sufren los residentes de países terceros con inmuebles alquilados en España, respecto de residentes en países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Dicha discriminación no solamente comprende la deducción de gastos, también comporta la aplicación de un tipo impositivo superior (24% en vez del 19%).

Además, todos los no Residentes en España, sufren el no poder aplicar la reducción por arrendamiento de vivienda habitual (actualmente del 50% con carácter general) que si pueden aplicar los residentes en el IRPF.

Desde FLM queremos invitar a los no residentes de terceros países a salvaguardar sus derechos ante una posible resolución favorable del Alto Tribunal que suponemos puede ser emitida a partir de finales del 2026.

Se trata de impugnar en principio los modelos 210 del 2022, para que no prescriban.

En FLM estamos a su disposición para resolver las dudas que les surjan al respecto.

Cordialmente,